

עין משפט
נר מצוה

בזו א מיי פֿכ״ט מהל' שבת הלכה ז' סתם עינין מ' טושע"ע א"ח ס' ערב סעף ז':

בזב ב מיי פ"ו מהל' אסורי מנזה הל' ו' ופכ״ט מהל' שבת הל' יד סתם לאין שט ועינין מ' טושע"ע א"ח ס' ערב סעף ז':

בזב ג מיי פ"ו מהל' אסורי מנזה הל'ט ופכ״ט מהל' שבת הלכה יד סתם שט טושע"ע שס כל הסר':

ג ד ה מיי פ"ו מהל' א"ח הלכה י' ופכ״ט מהל' שבת הלכה יד ח' וסתם שט טושע"ע א"ח ס' ערב סעף ה':

גא ד מיי פכ״ט מהל' שבת הל' ד טושע"ע שס סעף ז':

גב ז ח מיי פכ״ט מהל' שבת הלכה טו טושע"ע שס סעף ז' ופ' ד' סעף ה': גג ט י מיי שס הל' יד טושע"ע שס ס' ערב סעף א':

גד כ טושע"ע שס ס"ד: גה ל מיי פ"ח מהל' מביה הלכה יד':

גז מ ז מיי פ"ח שס הל' ג סתם שט טושע"ע מ"מ ס' רל סעף ה':

רבינו גרשום

טובים: דאמר רבי' סוחט וכו'; מפיה. של אותה חופי' של מעל' אשקומ"א של יין: ומשולח' השטרות שבתחתית החבית ככלמוין סימן הוא: (מפנין יין כושי' שהוא שחור: בורק. יין לבן: ליסטון. ירוק שהפיג טעמו ונפץ מצורתו: אל מרתק. אותו יין הנמכר בחנות שאינו כל כך יפה: של צמוקים. מן ענבים יבשים שעשו מהן צימוקין אם הביא כשר ואי אפשר' לתחתול מקדשין: גיב שק"ר סימן הוא יין קוסס שרע משל חנות כמו קוסס: למעוטי מאז. אין מברכין עליו: אל למעוטי יין קוסס. הא פליגי רב יהודה ורב חסדא לעיל דפליגי ביין הנמכר בחנות ודחינו יין קוסס אלא למעוטי מזוג: דאין מקדשין אם מזוג עלי' קא מעליי' לא ומאז איז רשאי (א' לנסך על גבי המזבח: דאמר ר' יוסי מרדים חכמים וכו' כדאמר במס' ברכות דף ג'): אלא למעוטי מגולה. דאין מקדשין בלאו הכי נמי ידענא דאין מקדשין משום גלוי דנסנה: דאין למעוטי שמים. מקדשין פלוגתא דרבנן ואחררי' היא כדאמר' לליל: אלא לעולם למעוטי מגולה דאין מברכין ודקא קשא לך תיפוק ליה משום סכנה אע"ג דעברי' במסגנת (ז' אוקיל דייר דליכא למיחש משום גלוי דהא סינורו ונשאר הארס למעלה מן המסגנת אדתי: הכי אזי למעוטי דאין מברכין ואין מנסכין הואיל ותגלה משום דתביב הקריבה נא לפחתך: חמר חיוורין נאד מהו. דאוי לנסך ולקדש אי לא: אמר ליה אל תרא יין כי יתאדם. מרשבחיה קרא ליין אדום שי"מ דהוא חיו והאי חיוורין לא חזי: (ומכר לו) מכר לו קנקנים בשרון. באותו מקום שהיו רגילין לעשות הקנקנים: עשר פיסטות למאה. ותנא שבורות. נאות ומגופרות כשכא לבשלן מכיא גפרית ונותן בהן (עצ) האור (ומלחלתן) [ומלחכתן] האור עם אותו

הגפרית וגוראות מבושלות והן גאזעש השבר מגופף מאותו גפרית אבל שבורות ממש אין מקבל: פ"ס' המוכר יין לחבירו אינו חייב המוכר באחריות. אם ידוע שיינו רגיל להחמיץ הרי זה מקח טעות וחזור. מילתא דרב ושמואל דפליגי לעיל בחבית שהחמיצה קשיא לי וכי לא סבור להו הך מתני' אבל כך פירש המורה דאינהו לא סבור להו כמתני':

צו:

מוֹדִים חכמים לר"א בכום של ברכה וכו'. קאי אהא דמתן צפרק שלשה שאכלו (בבבכות דף ג'): אין מצרכין על היין עד שימתן לתוכו מים דכרי ר"א ועלה קאלמר ר' יוסי בר' חנינא בגמ' דבכום של צרכה מודים וטעמא מפרש התם משום מלואה מן המוצהר: **עַד** שיתן לְתוֹכוֹ מַיִם. קשה דלמר צפרק שלשה שאכלו (בבבכות דף גא). עשרה דברים נאמרו בכום של צרכה שטיפה חי מלא כו' אלמא משמע דכום של צרכה נרץ' שיהא חי ולא מווג ומפרשים לגדולי נרצונא דחי קאי אכום שיהא שלם ולא שצור דשיך מימה כגלי כדלמר (ב"ק דף גז). שצירתן זו מיתתן וכן משמע קלמ דכל י' דברים הן בכום ולא ציין ורש"י פירש בבבכות דחי דקאלמר היינו שימתו יין חי בכום שמצרכים עליו ואח"כ מווגין בו מים לאפוקי שלא ימוגנו בכום זה ויצרך בכום אחר ור"ת מפרש דחי דהתם היינו מזוג ולא מזוג דה"נ מוקי צפרק שמצרכים עליו ואח"כ מווגין בו מים לאפוקי שלא ימוגנו בכום זה ויצרך בכום אחר ור"ת מפרש שדחי דהתם היינו מזוג ולא מזוג דה"נ מוקי צפרק בן סורר (פסהדיון דף ע: ושם) הא דקאלמר רב אינו חייב עד שיאכל צפר וישתה יין חי צמוזג ולא מזוג^א והא דמשמע בהמולאי יין (שבת דף עו: ושם) שמוגין אותו עד רביעית דקאלמר כוס של צרכה נרץ' שיהא בו רובע רביעית כדי שימוגנו ויעמוד על רביעית אומר ר"ת דבבבכת הארץ מוסקי בו מים כדלמר צפרק שלשה שאכלו (בבבכות דף גא. ושם) ומוסיפין בבבכת הארץ^ג ולא כמו שפי"ס רש"י דמוסיפין יין: **חֹמֶר** חיוורין מהו. שמש ר"ש דחיוורין היינו צורק ולא פירש שיהא רביעית לעיל דקמני צורק לא יציא אלא הכא כשר ולר"י נראה דשפיר שמיע ליה וחיוורין גרוע מצורק דחיוורין לנן יותר מדאי אכל צורק אינו אלא מצהיק וממלנן קלמ דיומא קלמ לאדמומית ולכן אם הביא כשר: **וְאֵם** ידוע שיינו מחמיץ חייב באחריותו. וקשה לר"י דלמר אביי צאחה נשך (ב"מ דף סד). שרי ליה לאיניש למיתן וזוי בצבירה אחרית חי ולאמימר הכי אי יקרא אי זולא צבשותי ואי תקפה צבשותי והשתא מאי קמ"ל אביי מתני' היא הכא אם ידוע שיינו ממחין חייב צאחירותו אע"ג דאי יוקרא או זולא צבשותיה דלוקח הויא וכן צקנקנים דמוכר אע"פ שאין ידוע שיינו ממחין ועוד דפרין ליה התם האי קרוב לשכר ורחוק להפסד הוא תקשי ליה אמתני' דהכא וליכא למימר דיש חילוק בין תקפה להחמין דהכא דהא אמר בבבכות (דף ה'): רב הונא תקיפו ליה ד' מאה דמי דחמרץ אייקר חלא ואיזנן דממי חמרץ אלמא דהכל אחד ועוד קשה לר"י דמה רצית שייך שם הא אי תקפה הוי מקח טעות דאיגלאי מילתא שלא היה סופו להתקיים^א וי"ל דאביי אשמעינן דאפילו בחמרץ דידעין ביה שראוי להתקיים אפילו הכי מקבל עליה מוכר אי תקף מחמת שום דבר מחמת חוס או מחמת טלטול או מחמת דשני צבצרו ולהכי דמי לרצית אכל הכא לא מיידי צראוי להתקיים ולכן מתחלה בשעת מכירה לא היה מקחו מקח דכשהחמין לצכוק איגלאי מילתא והוכיח סופו על תחלתו שלא היה ראוי להתקיים ולא מיחוי כרצית כלל:י:

פסול כרבי נחמיה דלמר ארס נחש קף ועומד במקומו ויש לו חולה כחי. אלמא כל דבר מגונה אסור לקרבן: **חמר חיוורין מהו**. *לגסכים. ויש מפרשים לקידוש ולא נהירא: **חמר חיוורין**. נראה צעני דהיינו יין צורק דתניא לעיל לא יציא ואם הביא כשר וצרייתא לא שמיע ליה: אל פרא יין. לשמותו: **כי יאדס**. שמשכר יותר מדאי. אלמא יין אדום קודם לגסכים דשכר כתיב צה: **סנא פיסטוס**. דלמרן [לעיל ג:]. דמקבלין עשר לק' אינן שצורות ורעועות ממש דל"כ אפי' אחת לא מקבל אלא נאות כשאר קדירות שצשרון ומגופרות בגפרית והגפרית סותם את השצר ומחצרו קלמ ויכולין להשתמש בהן קלמ אלא שאין מתקיימין זמן מרובה כשלמין והואיל ולא הוו שצורין לגמרי מקבל עליו י' לק'. ופירוש כתוב בצפרים"ס כשכא לבשלן מציא גפרית ונותן בהן האור ומלחכתן האור עם אותו גפרית וגראות מבושלות והן נאות: הכי גרסינן בפירוש רבינו חננאל **סנא יסר על כן צנון מחויר אם השאר וטוטל אם הדמים ממנו**. וצרייתא מלאתיה בתוספתא (פ"ה ה"ב) ויש ללמוד דבצפרים שלהם כתובה. וילפינן מינה לדון כן דהמותר על י' קוססות ופוטסות יחזיר אכל העשר הגיעוהו דליכא למימר ערובי עריצ כלגצי טנופתא [לעיל ד:]. וליכא למימר נמי אפירי שפירי יריצ [שס] דטעמא דטריחא לא שייך הכא: **בִּרְתָּנִי** אינו חייב. המוכר צאחירותו דבשעת מכירה יין הוה: **ואם ידוע שיינו מחמיץ**. בכל שנה הרי זה מקח טעות דמוקי לה בגמרא [נא]. כדלמר ליה למקפה דאי לא א"ל למקפה למה יתחייב צאחירותו הרי היה יכול לשותמו ולא איצעי ליה לשהוי דהא אפי' אי רוצא לשהוי זצני אין הולכין צממון אחר הרוב וכל שכן השתא דפלגא לשתייה ופלגא לשהייה:

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

הכי גרסינן ואמר **רצא פוטע אדס כו'**. כלומר ואס תעלה על דעתך לדמויי קידוש לניסוך ולמימר דלכתחלה אין מקדשין עליו האמר רצא פוטע אדס כו' אלמא דמקדשין עליו לכתחלה: **מפיה**. של חבית: **ומשוליה**. סמוך לשמרים כדתנן צמנחות צפ' כל הקרבנות [פז]: אינו מציא ומשוליה.

דאמר רבא *סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום ואלא למעוטי מפיה ומשוליה והא תני רבי חייא ב־מפיה ומשוליה לא יביא ואם הביא כשר ואלא למעוטי יין כושי^א בורק היליסמון של מרתף של צמוקים והא^ב תנאי גבכולן לא יביא ואם הביא כשר ואלא למעוטי יין קוסם מזוג מגולה ושל שמרים ושריהו רע דתנאי גבכולן לא יביא ואם הביא פסול למעוטי מאי אי למעוטי קוסם פלוגתא דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי היא אי למעוטי מזוג העלווי עלייה^א דאמר רבי יוסי ברבי חנינא מודים חכמים לר"א בכום של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים אי ילמעוטי מגולה סכנה היא אי למעוטי של שמרים היכי דמי אי ידרמא תלתא ואתא ארבעה חמרא מעליא הוא אי ידרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא פלוגתא דרבנן ואחרים היא אלא *למעוטי שריחו רע ואיבעית אימא לעולם למעוטי מגולה ו'אע"ג דעבריו במסגנת^ג כר' נחמיה אפילו הכי י הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא מרבא חמר חוורין מהו גאמר ליה ²אל תרא יין כי יתאדם: קנקנים בשרון וכו': ל'תאנא פיסטוס נאות ומגופרות: **בִּרְתָּנִי**^א המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ו'אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות ואם אמר לו יין מבושם

ואפי' צורא פרי הגפן אין מצרכין כדלמרן לעיל ואי ס"ל כר' יוחנן הכי ה"ל למימר מצרכין עליו צורא פרי הגפן ואנא אמינא דהוא הדין לקידוש ואי כרבי יהושע בן לוי ס"ל הכי ה"ל למימר אין מצרכין עליו אלא שכל: **עלווי עלייה**. לקידוש: **מודים חכמים לר"א**. דפליגי בניסוך ומכשרי צמוזג. כן נראה צעיני ולא ידענא פלוגתייהו היכא^א: **עד שישן מים לפוכו**. דלא חשיב לשתיא חי אלא מזוג. וצנינות שלהן מיירי דדרו על חד תלתא מיא: **סכנה הוא**. ואפילו בלא קידוש אסור לשמותו: ואי למעוטי **חמד של שמרים פלוגתא דרבנן ואחרים**. וקיימא לן כרבנן דאפי' צורא פרי הגפן לא מצרכין: אלא למעוטי שריחו רע ומשום הקריבהו נא לפחתך. משום מיאוס. ומיניה צפה"ג מצרכים עליו דרימיה חמרץ וטעמי' חמרץ אלא שהסריח קלמ משום דמונח בכלי מאוס והכי קאלמר רב אין אומר קידוש היום אלא על היין נקי והגון שראוי לגסך מחמת נקייתו ע"ג המוצח ולא אחא רב למעוטי צהאי כלל שאר יינות שאין מנסכין ע"ג המוצח כגון יין קוסס ומזוג אלא הנהו יינות שמתוך שמאוסין פסולין לניסוך משום הקריבהו נא לפחתך דפסולין נמי לקידוש משום האי טעמא גופיה: **לעולם למעוטי מגולה**. ודקשיא לך סכנה הוא: **כגון דעצרים צמסגנת**. דמותר לשתיא ואיזטרין למימר דלקידוש

גבי חזיה צמסגנת אדתי: הכי מן המסגנת אדתי: הכי אזי למעוטי דאין מברכין ואין מנסכין הואיל ותגלה משום דתביב הקריבה נא לפחתך: חמר חיוורין נאד מהו. דאוי לנסך ולקדש אי לא: אמר ליה אל תרא יין כי יתאדם. מרשבחיה קרא ליין אדום שי"מ דהוא חיו והאי חיוורין לא חזי: (ומכר לו) מכר לו קנקנים בשרון. באותו מקום שהיו רגילין לעשות הקנקנים: עשר פיסטות למאה. ותנא שבורות. נאות ומגופרות כשכא לבשלן מכיא גפרית ונותן בהן (עצ) האור (ומלחלתן) [ומלחכתן] האור עם אותו

הגפרית וגוראות מבושלות והן גאזעש השבר מגופף מאותו גפרית אבל שבורות ממש אין מקבל: פ"ס' המוכר יין לחבירו אינו חייב המוכר באחריות. אם ידוע שיינו רגיל להחמיץ הרי זה מקח טעות וחזור. מילתא דרב ושמואל דפליגי לעיל בחבית שהחמיצה קשיא לי וכי לא סבור להו הך מתני' אבל כך פירש המורה דאינהו לא סבור להו כמתני':

מסורת הש"ס

א) נפ"א בורק שהוא קשה ויודק את כל הגוף ערוך וכן בשאלות פסח יתרו סימן נד[. (ג) מנחות פז.]. (ג) בבבכות דף ג' (ד) סוכה ז' צ"ק קטו[.]. (ה) [נחמס כח ז'] (ו) הג"ה בבבכות פ' שלשה שאכלו דף ז': אימתא דר' יוסי צב חנינא ואמתניות דהתם קאי בשולחי פרי ובבבכות יין מיירי מוספ' יעקב ע"כ. (י) [כן חננ העידן ערך פסע ע"ש]. (ח) [נוע"ע מוס' בבבכות ז': ד"ה מודים]. (ט) [נוע"ע מוס' ד"ה סד. ד"ה אי תפקיה].

תורה אור השלם

1 ובי תנשון עור לזבח אין רע ובי תנשון פסח וזחלח אין רע הקריבהו גא לפחתך וירצך או ודקשא פניך אמר ג' צבאות: מלאכי א ח

2 אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בבוס עינו ויתהלך במישריו: משיב כג לא

גליון הש"ס

רשב"ס ד"ה חמר. לגסכים. עי' בבבא שבת ריש תמיד ד"ה איבעיא להו עליות ממש:

מוסף רש"י

במסגנת. קוליי"ר בלע"ז מנסגת שמשגנין בה קולידטון, כמו טעושיין בעלי חיות שגלוי כמין ככרה ובו אבקת רובל ויין ותמחיה כלי והקונידטון מסגנן לתוכו (וסוכה ג') או: כלי על גבי כלי ותמנין השמרים בתוך העליון והוא ככרה והיין מסגנן מאליו (ביק' ספח).

מוסף תוספות

א. אלמא מדויג ולא מיוג נמי חי מיקרי. רמב"ן. ב. כלומר מוסקי בו מים להשביחו משום דבבבכת הארץ ואילך מדברך בשבוח ארץ ישראל. ריטב"א. ג. [נועדן] אכתי כי לא אחי נמי יכול לחזור בו אי תקפה דמקח טעות הוא. מוס' צ"מ סד.

^[1] צ"ל אלא אינו רשאי לקדש עליו. (ג) אולי צ"ל דקיי"ל כר' נחמיה דליכא למתחש משום גלוי.